

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4032/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด ตราด
บริษัท โตโยต้า บุรีรัมย์ จำกัด
นาย วิมล พงศ์ ประพันธ์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36
ป.วิ.อ. มาตรา 15
ป.วิ.พ. มาตรา 148

ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางต่อศาลชั้นต้นแล้วศาลชั้นต้นฟังว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ของกลางแต่ฟังไม่ได้ว่าผู้ร้องไม่มีส่วนรู้เห็น เป็นใจในการที่จำเลยนำรถยนต์ของกลางไปใช้ในการกระทำความผิด จึงยกคำร้อง และคดีถึงที่สุด แล้วผู้ร้องมายื่นคำร้องครั้งใหม่ได้อ้างเหตุอย่างเดียวกันกับ ใน ประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยชี้ขาดและคดีถึงที่สุดแล้ว จึงเป็นการร้องซ้ำต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 14

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ศุลกากร ให้ลงโทษปรับและริบรถยนต์ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ของกลางที่ศาลชั้นต้นมี คำสั่งริบในคดีนี้โดยนางสาวระเบียบเข้าซื้อไปและกรรมสิทธิ์ยังเป็นของผู้ร้อง ผู้ร้อง

มิได้มีส่วนร่วมและมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลย ขอให้ส่งคืน
รถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาตามฎีกาของผู้ร้องว่ากรณีร้องซ้ำอันต้องห้าม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 148 ประกอบด้วยประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 หรือไม่ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 36 บัญญัติว่า "หากปรากฏในภายหลังโดยคำเสนอของเจ้าของแท้จริงว่า ผู้
เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดก็ให้ศาลสั่งให้คืน
ทรัพย์สิน"ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าว นอกจากผู้ร้องจะต้องนำสืบว่าเป็นเจ้าของ
แท้จริงแล้ว ยังจะต้องนำสืบให้ปรากฏว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิด
ด้วย เมื่อผู้ร้องนำสืบให้ปรากฏว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดด้วย
เมื่อผู้ร้องนำสืบในการยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางครั้งก่อนฟังไม่ได้ว่า ผู้ร้อง
ไม่มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดดังนี้ ย่อมถือได้ว่าศาลได้วินิจฉัย
ชี้ขาดดังกล่าวและคดีถึงที่สุดแล้ว กรณีจึงเป็นการร้องซ้ำอันต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 15

(สมิทธิ วราอุบล-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ